

BISS Launch-Plan

Oct 8, 2026 · @Daniel

Kurzfassung

Update 08.10.2026 nach Feedback von fünf Agenten (Plan v2): Keine eigenen Automaten im Pilot. Phase 1 testet die Nachfrage 6 Wochen mit Fremdware am 3D-gedruckten Thekendisplay in 3 Coworkings (ca. 500 €, Kommission statt Miete, drei Preise 3,99 €, 4,99 €, 5,99 €). Gate 1: mindestens 10 Käufe pro 100 Mitglieder pro Woche, 25 % Wiederkäufer und 150 bezahlte Vorbestellungen oder 2 Teamboxen. Erst danach Marke, Anwalt und eigene Guming-Dosen, dann mindestens 1.000 Stück und Preis ab 4,99 €, sonst ist der Deckungsbeitrag negativ. B2B-Teamboxen ab Woche 3. Im Pilot ehrliche Zahlen (52 bis 60 mg, 8 Stück), Tageshöchstmenge 3 Stück. Die Abschnitte unten gelten, wo sie nicht widersprechen.

Machbar ja, aber anders als gedacht: Ein Pilot kostet ca. 2.100 bis 3.800 €, eine eigene Rezeptur mit 30 mg erst ca. 20.000 €. Hersteller für eigene Koffein-Kaugummis verlangen 20.000 bis 36.000 Stück Mindestmenge. Mit ein paar Tausend Euro geht deshalb nur ein Pilot mit einem fertigen Produkt im eigenen Design.

Drei Korrekturen am bisherigen Plan:

1. **Der Name BISS ist riskant.** „Biss“ beschreibt bei Kaugummi eine Eigenschaft (Konsistenz). Das DPMA kann die Marke deshalb zurückweisen. Bester Ersatz: **SPÄTKAU**, ein Wortspiel auf Spätkauf. Keine Treffer in der Websuche, die Domain spaetkau.com ist frei.
2. **Der einfachste Weg zum eigenen Produkt** ist das B2B-Programm von Guming: Koffein-Kaugummi in einer Klappdose mit eigenem Druck, ab 250 Stück für 2,44 € netto pro Dose plus 150 € Einrichtung ([Guming-Katalog](#)). Ob Weiterverkauf unter eigenem Namen erlaubt ist, muss Guming schriftlich bestätigen.
3. **Die 30 mg kommen erst mit der eigenen Rezeptur.** Im Pilot hat der Kaugummi 52 bis 60 mg, so wie Guming ihn herstellt.

Der Weg in einem Satz: Name absichern, Pilot mit 250 bis 500 Dosen über Guming und einen Automaten-Platz testen, und nur bei gutem Abverkauf das Geld für die eigene Rezeptur sammeln (Vorverkauf, Crowdfunding oder Investor).

Name und Marke

Kein Name ist erst sicher, wenn die Register geprüft sind. Die Register (DPMA, EUIPO, TMview) lassen sich nicht automatisch abfragen, das bleibt also ein Schritt für dich oder einen Anwalt. Websuche und Rechtsprechung ergeben folgendes Bild:

Name	Ergebnis Websuche	Risiko	Empfehlung
BISS	Kein Kaugummi dieses Namens in DE. Ähnlich: „bisc&“ (Mars, Kekse), „BISSN“ (Wurstsnack), „Bissy“ (US-Energydrink)	Mittel bis hoch: „Biss“ beschreibt eine Eigenschaft von Kaugummi, das DPMA weist so etwas oft zurück (BPatG „SOMMERABEND“)	Nur als Plan B, dann als Wort-Bild-Marke
SPÄTKAU	Keine Treffer	gering, Register noch prüfen	Plan A
NACHTKAU	Keine Treffer	gering, Register noch prüfen	Plan C
MUNTA	Kein Snack oder Energy-Produkt gefunden	gering	Alternative
KIEZKAU	Keine Treffer	mittel, „Kiez“-Marken gibt es viele	eher nicht

Mit dem Coworking-Fokus passt SPÄTKAU (Späti, Nacht) weniger gut. MUNTA ist neutraler und klingt nach „munter“. Beide prüfen, Entscheidung nach dem Registercheck.

Sortennamen:

- **Deadline, Deep Work, Standup:** Alltagswörter aus dem Büro, keine Kaugummi-Marken dazu gefunden. Als Sortenname unkritisch, selbst kaum schützbar. Die alten Nacht-Sorten (Letzte S-Bahn, Spätschicht, Pfandflasche) sind mit dem Coworking-Fokus raus.
- **Feierabend:** Es gibt eine ältere deutsche Marke „Feierabend“ für alkoholische Getränke (zitiert im [BPatG-Beschluss](#)). Kaugummi ist eine andere Warenklasse, das Risiko ist gering bis mittel. Vorher im Register prüfen.

Domains: spaetkau.com, nachtkau.com, kiezkau.com, bissgum.com und muntagum.com sind frei (Abfrage vom 08.10.2026). Die .de-Endungen selbst bei [DENIC](#) prüfen.

Kosten für die Absicherung:

Posten	Kosten	Quelle
Ähnlichkeitsrecherche plus Anmeldung durch Anwalt (Paket)	ab 239 € plus Amtsgebühr	anwalt-kg.de
DPMA-Anmeldung online, bis 3 Klassen (30, 5, 32)	290 €	DPMA
EU-Marke, 1 Klasse (später)	850 €	IHK Köln

Nach der Eintragung können Inhaber älterer Marken noch 3 Monate Widerspruch einlegen ([§ 42 MarkenG](#)). Deshalb erst die Anmeldung, dann Verpackung drucken.

Was du selbst prüfen musst (ca. 30 Minuten): In [TMview](#) die Namen einzeln suchen, Ämter DE, EM und WO, Klassen 3, 5, 30 und

White Label

Nur ein Weg bringt echten Koffein-Kaugummi mit eigenem Design in Kleinmengen: das B2B-Programm von Guming. Alles andere ist entweder ohne Koffein oder braucht 20.000 Stück und mehr.

Rang	Weg	Mindestmenge	Preis netto	Haken	Quelle
1	Guming B2B: Koffein-Gum in Klappdose (8 Stück, 59 × 46 × 18,5 mm) mit eigenem Druck	250 Dosen	2,44 € pro Dose (1.000 Stück: 2,21 €) plus 150 € Einrichtung	Als Werbeartikel gedacht. Weiterverkauf als eigene Marke schriftlich klären. 52 bis 60 mg statt 30 mg	Katalog, B2B-Seite
2	Fremdmarke im Automaten testen (enerjetix, Guming)	wenige Packungen	Händlerpreis auf Anfrage	Kein eigenes Branding, nur Nachfrage-Test	enerjetix
3	Werbemittel-Kaugummi ohne Koffein mit eigenem Druck, für die Sorte Feierabend	ab 100 bis 250 Stück	ab ca. 0,54 bis 1,06 € plus Druck	Kein Energy-Produkt; Verantwortung für Kennzeichnung klären	werbezeichen.de, printsimple
4	China-OEM (z. B. Soar Biotech, Jiachem Dentbio), 10 bis 70 mg wählbar	30.000 bis 36.000 Stück	ca. 0,52 bis 0,55 \$	Ca. 17.000 € Ware plus Fracht, Labor, volle Importeurhaftung	Accio, IHK Potsdam
5	EU-Lohnhersteller (Indaco, Fertin, Delica)	ab ca. 20.000 Stück, Indaco 350 bis 450 kg pro Sorte	auf Anfrage	Für ein paar Tausend Euro nicht machbar	Indaco PDF, Fertin

Was du Guming fragen musst:

- Darf ich die Dosen unter eigener Marke weiterverkaufen, im Automaten und online?
- Wer steht als Hersteller auf dem Etikett, und liefert ihr die Pflichtangaben (Zutaten, Koffein-Warnhinweis, MHD)?
- Gibt es eine Variante mit weniger Koffein pro Stück, z. B. 30 bis 40 mg?
- Lieferzeit, MHD und ob die Dose in eine Automaten-Spirale passt.

Ansprechpartner laut B2B-Seite: Tobias Dell, tobias.dell@guming.de.

Selbst abfüllen ist keine Abkürzung: Wer leere Dosen selbst mit Kaugummi füllt, wird Hersteller und muss Hygieneregeln einhalten und voll haften.

Budget

Der Pilot kostet minimal ca. 2.100 €, mit 500 Dosen ohne eigenen Automaten ca. 3.800 €, mit eigenem gebrauchtem Automaten ca. 6.300 bis 7.800 €. Er bringt kein Geld, sondern Daten: ob Leute Koffein-Kaugummi aus dem Automaten kaufen.

Posten	Minimal	Normal	Quelle
Markenrecherche plus DPMA-Anmeldung	529 €	529 €	anwalt-kg.de, DPMA
Pilotware Guming-Dosen mit eigenem Druck	760 € (250 Stück)	1.330 € (500 Stück)	Guming-Katalog
Etikettenprüfung durch Anwalt	350 €	550 €	mueller.legal
Produkthaftungspflicht, 1 Jahr	150 €	600 €	selbststaendigkeit.de
Koffeinanalyse (entfällt, wenn der Hersteller ein Zertifikat liefert)	0 €	200 €	Measurlabs
Verpackungslizenz (LUCID kostenlos) plus GS1-Nummern	25 €	120 €	Lizenzzero, GS1
Gewerbe-Ummeldung der GbR, Lebensmittel-Registrierung	15 €	20 €	service.berlin.de
Domain, Shop für 3 Monate	110 €	110 €	Schätzung
Creator-Seeding und Muster	150 €	300 €	Schätzung
Automat	0 € (Platz bei Betreiber gegen Kommission)	2.500 bis 4.000 € (gebraucht plus Kartenleser)	DGA Berlin
Summe	ca. 2.100 €	ca. 6.300 bis 7.800 €	

Was der Pilot pro Dose bringt: Im Automaten für 4,00 € bleiben nach MwSt, Kartengebühr und 10 % Standortprovision ca. 0,80 € pro Dose. Online im 3er-Pack für 12,90 € bleiben ca. 2,30 € pro Bestellung. 250 Dosen spielen also höchstens ein paar Hundert Euro ein.

Stufe 2, eigene Rezeptur mit 30 mg: ca. 20.000 €. China: 36.000 Stück à ca. 0,55 \$ sind ca. 17.000 €, dazu Fracht, Zoll und Labor ([Accio](#)). EU-Hersteller nur auf Anfrage. Finanzierung über Vorverkauf, Crowdfunding oder einen Investor, erst nach einem erfolgreichen Piloten.

Rezeptur v1 für die Herstelleranfrage: 30 mg natürliches Koffein, Pantothersäure, Vitamin B6 und B12 (je mindestens 15 % des Referenzwerts in der Tagesmenge), Xylit, Minze als erste Sorte, Koffein verkapselt oder mit Kühlstoffen gegen Bitterkeit. Feierabend ohne Koffein mit Magnesium und B6 als Option. Damit sind zwei zugelassene Aussagen möglich: geistige Leistung (Pantothersäure) und weniger Müdigkeit (B6, B12). Vorlage für die Anfrage: 05_Vorlagen/Mail_Hersteller_Rezeptur.md.

Schritt für Schritt

Von heute bis zum ersten verkauften Kaugummi sind es ca. 8 Wochen, danach 6 Wochen Messen. Jeder Block baut auf dem vorherigen auf.

Woche 1: Absichern und anfragen (0 €)

- ☐ SPÄTKAU, NACHTKAU und MUNTA selbst in TMview und DPMAregister suchen (ca. 30 Minuten, Anleitung oben)
- ☐ spaetkau.de bei DENIC prüfen, spaetkau.com sichern
- ☐ Guming anschreiben, die vier Fragen aus dem Abschnitt White Label
- ☐ Händleranfrage an enerjetix für einen Automaten-Test
- ☐ Bezirksamt per Mail fragen: Registrierung als Lebensmittelunternehmer mit Wohnadresse ohne Lager möglich?
- ☐ Bei CHECK24 klären, ob die Nebentätigkeit angemeldet werden muss

Woche 2 bis 3: Rechtlich aufstellen (ca. 700 bis 1.200 €)

- ☐ Anwalt beauftragen: Ähnlichkeitsrecherche und DPMA-Anmeldung für Klassen 30, 5 und 32
- ☐ Gewerbe der GbR um Lebensmittelhandel erweitern, online 15 €
- ☐ Als Lebensmittelunternehmer beim Bezirksamt registrieren, kostenlos
- ☐ Zwei bis drei Angebote für Produkthaftung einholen
- ☐ BERTI, TAS Berlin und Snackki anfragen, dazu zwei Coworkings

Woche 4 bis 6: Produkt fertig machen (ca. 1.100 bis 1.900 €)

- ☐ Dosen-Design auf das Guming-Format anpassen (59 × 46 mm)
- ☐ Etikett mit allen Pflichtangaben vom Anwalt prüfen lassen
- ☐ Bei LUCID registrieren, Verpackung lizenzieren, falls nötig GS1-Nummern holen
- ☐ 250 Dosen bestellen
- ☐ Landingpage mit Warteliste live schalten

Woche 7 bis 8: Launch

- ☐ Dosen in den Automaten, vorher testen, ob sie sauber aus der Spirale fallen
- ☐ Erstes Video: Ich habe Koffein-Kaugummi in einen Berliner Automaten gelegt
- ☐ Shop online mit Impressum, Pflichtangaben und Grundpreis

Woche 9 bis 14: Messen und entscheiden

- ☐ Verkäufe pro Tag und Wartelisten-Einträge wöchentlich festhalten
- ☐ **Weiter**, wenn mindestens 5 Dosen pro Tag oder 300 Wartelisten-Einträge: Muster für die eigene Rezeptur holen (China, Delica, Fertin) und Vorverkauf oder Crowdfunding planen
- ☐ **Stopp**, wenn beides deutlich verfehlt wird: Restbestand online verkaufen, Marke behalten

Was es machbar macht und wo es scheitern kann

Der Pilot ist machbar, weil fast alle Pflichtschritte kostenlos oder günstig sind und es einen Hersteller mit kleiner Mindestmenge gibt. Scheitern kann er an fünf Stellen, die meisten davon klären sich in Woche 1.

Was es machbar macht:

- Lebensmittel-Registrierung, BVL-Anzeige (falls Nahrungsergänzungsmittel) und LUCID kosten nichts ([fimportal](#), [BVL-Verfahren](#), [LUCID](#)).
- Kaugummi fällt unter 7 % MwSt ([steuertipps.de](#), [Anlage 2 UStG](#)).
- Die GbR existiert schon, es braucht nur eine Gewerbe-Ummeldung.
- Branding, Story und Sell-Sheet sind fertig.

Wo es scheitern kann:

Risiko	Was passiert	Plan B
Guming erlaubt keinen Weiterverkauf als eigene Marke	Kein eigenes Produkt im Pilot	Fremdmarke (enerjetix, Guming) im Automaten testen, eigene Marke erst ab Stufe 2
Name ist belegt	Abmahnung, Packung neu drucken	Vor dem Druck anmelden, NACHTKAU oder MUNTA als Ersatz
Kein Automatenplatz in Berlin	Kein Test	Gebrauchten Automaten kaufen (Normalvariante) oder zuerst nur online und im Coworking-Café
Einstufung als Nahrungsergänzungsmittel	Andere Pflichtangaben, BVL-Anzeige	Vom Anwalt bei der Etikettenprüfung festlegen lassen
Koffein im Pilot höher als 30 mg	Branding „30 mg“ passt nicht	Im Pilot die echte mg-Zahl aufs Etikett, 30 mg erst mit eigener Rezeptur

Pflichtangaben auf jeder Dose (LMIV Anhang III): „Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen“ mit dem Koffeingehalt, im selben Sichtfeld wie der Produktname, und „kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken“ bei mehr als 10 % Xylit oder anderen Zuckeraustauschstoffen.

Das ist keine Rechtsberatung. Die Etikettenprüfung durch einen Anwalt ist Teil des Plans.

Marketing im Pilot

Das Marketing kostet im Pilot fast nichts, weil es nach dem Modell von More Nutrition auf Provision statt Fixhonorar läuft. Wettbewerber und alle zehn Lektionen stehen im Businessplan: Funktionale Snacks für Automaten.

- ☐ Daniel ist das Gesicht: wöchentliches Automaten-Tagebuch auf einem eigenen Account
- ☐ 10 bis 20 kleine Creator aus der Szene (Coworking, Startups, Freelancer) mit persönlichem Code und 10 bis 15 % Provision, kein Fixhonorar
- ☐ Schriftliches Creator-Briefing: erlaubte Sätze, Pflicht zur Kennzeichnung als Werbung, keine Aussagen zu Fokus oder Leistung
- ☐ Eine limitierte Berlin-Sorte pro Monat, nur im Automaten, Name per Instagram-Umfrage
- ☐ Probierpack mit 2 Stück im Vorverkauf, um die Kaufhürde zu senken
- ☐ Zwei Kooperationen anfragen: ein Coworking und ein Startup-Büro mit Display an der Theke
- ☐ Tageshöchstmenge auf jede Dose, z. B. „nicht mehr als 6 Stück pro Tag“ (bei 30 mg), im Pilot an die echte mg-Zahl anpassen

Quellen

- [Guming B2B-Werbeartikel](#) und [Katalog mit Preisen](#)
- [DPMA Gebühren Marken, § 42 MarkenG](#)
- [BPatG 26 W \(pat\) 554/16 „SOMMERABEND“, BPatG 26 W \(pat\) 21/11 „S-Bahn“](#)
- [anwalt-kg.de Markenrecherche](#)
- [LMIV Anhang III, NemV § 4](#)
- [Berliner Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämter, Gewerbe-Ummeldung Berlin](#)
- [mueller.legal Etikettenprüfung, Measurlabs Koffeinanalyse](#)
- [LUCID Verpackungsregister, Lizenzero Preisvergleich, GS1 Preise](#)
- [Accio Koffein-Gum OEM, Indaco Private Label, IHK Potsdam Lebensmittelimport](#)
- [werbezeichen.de Werbe-Kaugummi, DGA Vending Berlin](#)